

Rabitah Binti Mohamed Tahir

Lawan

Iskandar Shah Scheeks Bin Abdullah

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas Bin Nordin (Ahli Panel) Pada 17 Oktober 2023M / 2 Rabiulakhir 1445H

Rayuan Mal No. : 10000-075-0062-2021

[Rayuan terhadap perintah komital]

Peguam Syarie Perayu : Nik Nurul Atiqah Binti Nik Yusof

Peguam Syarie Responden : Azmi Bin Tan Sri Dato' Mohd Rais

Zulkifli Bin Che Yong

Syamimi Binti Ab Rahman

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Dalam kes ini, Perayu iaitu Rabitah Binti Mohamed Tahir, telah merayu terhadap keseluruhan perintah komital bertarikh 31 Mac 2021 melalui Notis Permohonan Pengkomitan No. Kes Mal : 10300-075-0516-2019 yang difailkan oleh Responden, Iskandar Shah Scheeks Bin Abdullah pada 3 September 2019

dan telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (MTS) seperti berikut :

- 1- Mahkamah meluluskan permohonan komital yang dipohon oleh Pemohon berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 2- Mahkamah menolak tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden.
- 3- Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama 7 hari berkuatkuasa hari ini.
- 4- Mahkamah memerintahkan kos bagi kes ini adalah ditanggung masing-masing.

[2] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 12 April 2021 dan mengemukakan enam (6) Alasan Rayuan bertarikh 1 September 2021 seperti di muka surat 295-300 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 11 Januari 1991 dan kemudiannya telah bercerai pada 20 April 2004 dengan talak satu berjumlah satu talak di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Gombak Timur melalui Saman No. 10007-055-70/2004.

[4] Semasa perceraian tersebut diputuskan mahkamah telah mengendorskan Perjanjian Sulh bertarikh 17 November 2003 yang kemudiannya dimasukkan sebagai sebahagian Perintah MRS bertarikh 20 April 2004. Melalui perintah ini di Para 4 (x) memerintahkan :

(4) Mahkamah merekodkan terma-terma perjanjian yang bertarikh 17hb. November 2003 sebagai persetujuan pihak-pihak yang mengikat kedua-dua belah pihak seperti berikut :

(i)

(x) **Defendan tidak dibenarkan mendakwa atau memulakan apa-apa prosiding mahkamah samada di mahkamah sivil atau mahkamah syariah selepas ini termasuklah tuntutan nafkah mutaah, hak penjagaan anak dan/atau harta sepencarian terhadap Plaintiff selepas ini. Kedua-dua pihak bersetuju tidak akan menuntut sesama sendiri melainkan bagi tujuan pelaksanaan perjanjian ini.**

[5] Responden mendapat maklumat berlaku pelanggaran terhadap para 4(x) perintah bertarikh 20 April 2004. Pada 12 Jun 2018, Responden menerima surat daripada *Stitching Pensionfonds Buhrmann* iaitu bekas majikan beliau di Belanda memaklumkan bahawa wang pencen beliau akan dibahagi sebanyak Euro 726.04 bersamaan RM 3,379.58 kepada Perayu mulai 12 September 2018.

[6] Responden memfailkan Notis Permohonan Pengkomitan terhadap Perayu di MRS Gombak Timur melalui kes mal no. : 10000-075-0279-2018 kerana pelanggaran terhadap para 4 (x) perintah bertarikh 20 April 2004. Kes ini di peringkat perbicaraan soal siasat Perayu dan ditangguhkan apabila Perayu memfailkan semakan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) melalui Notis Permohonan Semakan Mal no. : 10100-003-0720-2019.

[7] Selain itu, Responden juga memfailkan Notis Permohonan Injeksi di MTS pada 24 Ogos 2018 dan didaftarkan dengan no. kes mal : 10200-032-0572-2018. MTS telah meluluskan Perintah Injeksi Ex Parte pada 27 Ogos 2018 dan menetapkan tarikh 12 September 2018 untuk pendengaran secara Inter Parte. Satu Perintah Injeksi Inter Parte telah dikeluarkan oleh MTS pada 7 Mei 2019 yang mengandungi perintah seperti berikut :

- (1) Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 199 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
- (2) Mahkamah memerintahkan Responden dan/atau wakil-wakilnya dan/atau agen-agensya ditegah dan dilarang daripada melakukan apa-apa tuntutan dan/atau perpindahan transaksi wang termasuklah mengeluarkan wang pencen yang didaftarkan di atas nama Pemohon dengan pihak *Stitching Pensionfonds Buhrmann*.
- (3) Mahkamah memerintahkan Responden memulangkan semula apa-apa wang pencen yang telah diperolehi oleh Responden sejak Responden membuat tuntutan sehingga sekarang dengan pihak *Stitching Pensionfonds Buhrmann*.
- (4) Mahkamah memerintahkan Responden untuk menarik balik permohonan untuk wang pencen Pemohon yang dikemukakan kepada pihak *Stitching Pensionfonds Buhrmann* dengan serta merta dan menahan diri daripada membuat semula tuntutan tersebut selepas daripada ini.
- (5) Mahkamah memerintahkan Responden, ahli keluarga, wakil dan/atau agen-agensya hendaklah dihalang daripada mengganggu atau menceroboh atau membuat sebarang ugutan dengan apa-apa

cara sekalipun terhadap Pemohon dan pihak-pihak yang terlibat dengan Pemohon.

- (6) Mahkamah memerintahkan Perintah Injunksi ex-parte melalui Permohonan No. 10200-032-0572-2018 yang diputuskan pada 27 Ogos 2018 adalah dibatalkan.

[8] Pada ketika kes ini masih dalam prosiding, satu prosiding permohonan penyamaan pencen yang dipohon oleh Perayu dan Responden ke atas *Stitching Pensionfonds Buhrmann* juga telah didengar di Mahkamah Amsterdam, di Belanda.

[9] Responden kemudiannya telah memfailkan Permohonan Pengkomitan melalui kes mal no. : 10300-075-0516-2019 pada 3 September 2019. MTS pada 4 September 2019 dalam pendengaran secara ex parte telah meluluskan dan mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab ke atas Responden yang kemudiannya berjaya disempurnakan penyampaian kepada Perayu melalui affidavit penyampaian bertarikh 22 Oktober 2019.

[10] Pengurusan kes ini telah dijalankan antara 11 November 2019 hingga 3 Jun 2020 dan Perayu dan Responden masing-masing telah memfailkan pliding masing-masing di dalam tempoh tersebut. Perayu memfailkan affidavit jawapan pertama pada 2 Disember 2019 dan affidavit jawapan kedua pada 2 Januari 2020. Responden pula telah memfailkan affidavit balasan berdasarkan kepada affidavit jawapan kedua Perayu pada 3 Jun 2020. Sesi perbicaraan telah dijadualkan pada 25 Jun 2020 ditangguhkan ke 1 September 2020 kerana YA Hakim Bicara cuti sakit. Kes pada 1 September 2020 dijalankan dengan kehadiran Perayu dan Peguam Responden dan ditangguhkan ke 1 Oktober 2020 bagi membolehkan Perayu melantik Peguam Syarie. Pada tarikh 1 Oktober 2020

Perayu masih belum lantik Peguam Syarie dan maklumkan telah failkan bantahan awal serta aku janji akan kemuka salinan Bantahan Awal. Tarikh tangguhan ditetapkan pada 22 Oktober 2020 dan kemudiannya 3 Disember 2020 yang kedua-dua tarikh ini dilapangkan oleh mahkamah susulan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Prosiding seterusnya diadakan pada 29 Disember 2020, Peguam Responden dan Responden hadir manakala Perayu tidak hadir. Pada tarikh ini Mahkamah menetapkan tarikh pemfailan hujah dan menetapkan tarikh 18 Februari 2021 untuk keputusan. Responden memfailkan hujah bertulis pada 5 Februari 2021. Pada 18 Februari 2021 sebutan kes dijalankan di hadapan Pendaftar Perayu tidak hadir dan tiada hujah difailkan oleh Perayu dan mahkamah tetapkan tarikh keputusan pada 31 Mac 2021.

[11] Pada tarikh 31 Mac 2021, Responden hadir bersama Peguam Syarie manakala Perayu tidak hadir. Mahkamah telah mengumumkan keputusan kes seperti berikut :

- (1) Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 151(1)(a)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
- (2) Mahkamah menolak tunjuk sebab yang dikemukakan oleh Responden.
- (3) Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama 7 hari berkuatkuasa mulai hari ini.
- (4) Mahkamah memerintahkan kos ditanggung oleh masing-masing.

[12] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim bicara dan memfailkan Notis Rayuan pada 12 April 2021 beserta Notis Permohonan

Penggantungan Pelaksanaan no. daftar : 10300-064-0200-2021 yang telah diluluskan oleh mahkamah pada 26 Oktober 2021.

Alasan-alasan Rayuan

[13] Perayu memfailkan Alasan Rayuan yang mengandungi enam (6) alasan seperti berikut:

1. Y.A Hakim telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan fakta dan tidak berhati-hati dalam mengeluarkan Perintah Komital tersebut;
2. Y.A Hakim telah tersilap dan terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta apabila membuat keputusan tanpa kehadiran Perayu tanpa terlebih dahulu memastikan samada Perayu telah mendapat makluman sempurna berhubung arahan-arahan Mahkamah dan tarikh keputusan Komital tersebut yang ditetapkan pada 31/3/2021.
3. Y.A Hakim telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan dan keputusan dengan mengkomitkan Perayu ke Penjara tanpa terlebih dahulu menjalankan soal siasat ke atas Perayu sewajarnya dan samada Perintah Komital tersebut adalah bersesuaian dan adil kepada pihak Perayu;
4. Y.A Hakim telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan dan keputusan tanpa memastikan samada Perintah bertarikh 7 Mei 2019 tersebut boleh disempurnakan atau mempunyai kekangan untuk dilaksanakan oleh pihak Perayu;

5. Y.A Hakim juga telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila memutuskan bahawa dengan ketiadaan Jawapan dan Pembelaan daripada Perayu merupakan Primafasi untuk Perayu dihukum bawah peruntukan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003; dan
6. Y.A Hakim telah terkhilaf dalam membuat pertimbangan undang-undang dan fakta apabila gagal menjalankan tanggungjawab "inquisitorial" dalam menyoal-siasat Perayu

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[14] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Hujah Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan kesemua Alasan Rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu **sama ada YA Hakim terkhilaf apabila mengeluarkan perintah komital ke atas Perayu tanpa mendengar keterangan Perayu melalui proses soal siasat.**

[15] Kami terlebih dahulu meneliti asas kepada pengeluaran perintah injunksi kes mal no : 10200-032-0572-2018 bertarikh 7 Mei 2019 iaitu perintah perceraian kes mal no. : 10007-055-70/2004 bertarikh 20 April 2004 yang sebahagiannya diasaskan oleh perjanjian penyelesaian pihak-pihak yang kemudiannya diendorsekan sebagai penghakiman persetujuan. Kami dapati bahagian perintah yang menjadi material pertikaian pihak Perayu dan Responden sehingga membawa kepada prosiding rayuan pada hari ini adalah :

- (x) **Defendan tidak dibenarkan mendakwa atau memulakan apa-apa prosiding mahkamah**

samada di mahkamah sivil atau mahkamah syariah selepas ini termasuklah tuntutan nafkah mutaah, hak penjagaan anak dan/atau harta sepencarian terhadap Plaintiff selepas ini. Kedua-dua pihak bersetuju tidak akan menuntut sesama sendiri melainkan bagi tujuan pelaksanaan perjanjian ini.

[16] Perintah bertarikh 20 April 2004 ini secara jelas menyatakan batas sempadan tuntutan iaitu pihak-pihak tidak dibenarkan mendakwa atau memulakan apa-apa prosiding mahkamah samada di mahkamah sivil atau mahkamah syariah termasuklah tuntutan nafkah mutaah, hak penjagaan anak dan/atau harta sepencarian. Pada hemat kami, tidak terdapat secara nyata dan jelas di dalam perintah tersebut bahawa Perayu dihalang dari memohon pencen dan dalam kes ini permohonan pencen tersebut dibuat kepada *Stitching Pensionfonds Buhrmann*, iaitu bekas majikan Responden yang berpangkalan di Belanda.

[17] Dapatan kami berhubung perkara ini juga telah diulas oleh Hakim Mahkamah Amsterdam dalam perintahnya berhubung tuntutan oleh Responden dan Perayu ke atas *Stitching Pensionfonds Buhrmann*. Setelah meneliti perintah ini di halaman 147 (versi Bahasa Inggeris) dan halaman 154 (Versi Bahasa Melayu) Rekod Rayuan menyatakan seperti berikut:

Halaman 147 Rekod Rayuan :

5. *Assessment of the man's claim*

5.1

5.2 *The pension equalisation may be excluded, but only at the time of the divorce and it must be clear from the wording of the arrangement which is to be set t in writing, that the parties intend to leave out the application of the Equalisation of Pension Rights in the Event of a Divorce Act. The standard for this purpose is high. The sole statement that pension settlement or equalisation is excluded, is not enough for example. In this case it is only stated in the divorce order that the parties "agree not to make any claims against each other on accepting execution of this agreement". That is not the explicit wording required by the Equalisation of Pension Rights in the Event of a Divorce Act to exclude the equalisation.*

Halaman 154 Rekod Rayuan :

5. Penilaian tuntutan pihak lelaki

5.1

5.2 Penyamaan pencen boleh dikecualikan, tetapi hanya pada masa perceraian dan mesti jelas berdasarkan perkataan dalam pengaturan yang hendaklah dinyatakan secara bertulis, bahawa kedua-dua pihak berhasrat untuk mengetepikan permohonan Hak Penyamaan Pencen dalam Akta Peristiwa Perceraian. Kriteria untuk tujuan ini adalah tinggi. Pernyataan bahawa penyelesaian atau penyamaan pencen dikecualikan semata-mata, tidak cukup sebagai alasan. Dalam kes ini, ia hanya dinyatakan dalam perintah perceraian bahawa kedua-dua pihak "bersetuju tidak akan membuat apa-apa tuntutan terhadap satu sama lain semasa menerima pelaksanaan perjanjian ini". Perkataan tersebut bukan ungkapan yang jelas

yang dikehendaki oleh Hak Penyamaan Pencen dalam Akta Peristiwa Perceraian untuk mengecualikan penyamaan.

[18] Tidak terhenti setakat itu sahaja, malahan kami dapati ulasan Hakim Mahkamah Amsterdam turut menyentuh tentang perintah injuksi yang dikeluarkan oleh MTS sebagaimana di halaman sama Rekod Rayuan :

Halaman 147 Rekod Rayuan :

5. *Assessment of the man's claim*

5.1

5.2 *The ban on claiming part of the man's pension recently imposed on the woman by the Malaysian court does not alter the fact that the parties did not explicitly exclude the application of the Equalisation of Pension Rights in the Event of a Divorce Act. Future judgments of the Malaysian court cannot change that either. Claiming pension equalisation may be considered a breach of contract under Malaysian law but it provides no grounds for exclusion within the meaning of the Equalisation of Pension Rights in the Event of a Divorce Act.*

Halaman 154 Rekod Rayuan :

5. Penilaian tuntutan pihak lelaki

5.1

5.2 Larangan membuat tuntutan terhadap sebahagian daripada pencen pihak lelaki yang dikenakan ke atas pihak perempuan baru-baru ini oleh mahkamah Malaysia tidak mengubah fakta bahawa kedua-dua pihak tidak mengecualikan secara nyata permohonan Hal

Penyamaan Pecen dalam Akta Peristiwa Perceraian. Penghakiman seterusnya di mahkamah Malaysia juga tidak boleh mengubahnya. Tuntutan penyamaan pecen boleh dianggap sebag mungkir kontrak di bawah undang-undang Malaysia tetapi ia tidak menyediakan asas untuk pengecualian mengikut maksud Hak Penyamaan Pecen dalam Akta Peristiwa Perceraian.

[19] Kami juga mendapati ulasan Hakim Mahkamah Amsterdam ini turut menyatakan dengan tepat tarikh dan kandungan prosiding kes injunksi ex parte dan inter parte. Kami merujuk Rekod Rayuan Halaman 146 (Versi Bahasa Inggeris) dan Halaman 152 (Versi Bahasa Melayu) seperti berikut :

Halaman 146 Rekod Rayuan :

2. *Facts*

2.5 *The man started two actions with the sharia court in Malaysia. In the first he asked the court to consider the question if the woman violated the arrangements made between the parties by filing the request for equalisation. In the second action, started as a result of the first hearing in these interim relief proceedings, **the court ruled ex parte on 27 August 2018. On 12 September 2018, there will be a second hearing where the woman can put up a defence. The Malaysian court prohibited the woman to the extent important here to claim a part of the man's pension and sentences her to pay back what she received from Staples' legal predecessor, pending a new ruling. In addition the court ordered the parties to cooperate in preventing any further pension being paid to the extent it is due to***

the man and ordered the woman to withdraw her request for equalisation and not to file it again.

Halaman 152 Rekod Rayuan :

2. Fakta

2.5 Pihak lelaki memulakan dua tindakan di Mahkamah Syariah Malaysia. Dalam tindakan pertama, dia meminta mahkamah mempertimbangkan persoalan sama ada pihak perempuan melanggar pengaturan yang dibuat antara kedua-dua pihak dengan memfailkan permohonan penyamaan. Dalam tindakan kedua, bermula daripada keputusan pembicaraan pertama dalam poiding relief interim ini, **mahkamah memutuskan ex parte pada 27 Ogos 2018. Pada 12 September 2018, pembicaraan kedua akan diadakan dan pihak perempuan boleh mengemukakan pembelaan Mahkamah Malaysia melarang pihak perempuan setakat kepentingan di sini-menuntut sebahagian anpada pencen pihak lelaki dan memerintahkan pihak perempuan membayar semula pencen yang diterima daripada organisasi terdahulu yang sah di pihak staples, sementara menunggu keputusan saharu. Selain itu, mahkamah juga memerintahkan semua pihak bekerjasama untuk menghalang apa-apa pencen seterusnya daripada dibayar, setakat yang perlu dibayar kepada pihak lelaki dan memerintahkan pihak perempuan menggugurkan permohonan penyamaannya dan tidak memfailkannya semula.**

[20] Berdasarkan kepada dapatan di atas, kami mendapati bahawa Hujah Responden di perenggan no. 125 halaman 48 yang menyatakan bahawa

perintah Mahkamah Amsterdam bertariikh 13 September 2018 yang antara lain memerintahkan wang pencen Responden harus terus dibayar kepada Perayu adalah disebabkan ianya dikeluarkan sebelum perintah injunksi pada 7hb Mei 2019 adalah tidak tepat. Ini kerana ternyata dalam mempertimbangkan perintah semmentaranya Hakim Mahkamah Amsterdam telahpun mengambil kira perintah injunksi ex parte yang telah dikeluarkan pada 27 Ogos 2018 dan tarikh pendengaran inter parte pada 12 September 2018.

[21] Seterusnya kami juga mendapati Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara tidak menyentuh tentang dapatan material yang terkandung dalam perintah semmentara Hakim Mahkamah Amsterdam. Pada hemat kami, ini berlaku kerana YA Hakim Bicara tidak mendapat maklumat lengkap bagi kes ini melalui proses inquisitorial ke atas Perayu yang akan kami ulas selepas ini.

[22] Bagi tujuan tersebut kami mengambil panduan tatacara pengkomitan daripada dua kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah iaitu kes **Norazura Binti Mohd Radzi lwn. Nazri Bin Kamal, (2012) 35 Bhg. 2 JH 250** dan juga kes **Zetty Binti Zabir lwn. Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, (2013) 36 Bhg. 1 JH 161**.

JH 250 dan juga kes Zetty Binti Zabir lwn.

Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, (2013) 36 Bhg. 1 JH 161.

Norazura Binti Mohd Radzi lwn. Nazri

Bin Kamal, (2012) 35 Bhg. 2 JH 250 dan juga kes Zetty Binti Zabir lwn.

Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, (2013) 36 Bhg. 1 JH 161.

[23] Kami tidak berhasrat mengulas keseluruhan tatacara pengkomitan yang telah diulas secara lengkap di dalam kedua-dua kes yang turut melihat kepada tatacara pengkomitan yang diperuntukkan di bawah Aturan 52 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 (Mulai 1 Ogos 2012 ia dikenali sebagai Kaedah Mahkamah 2012). Namun kami ingin merujuk kepada panduan yang diberikan

oleh kedua-dua kes ini berkenaan tatacara pendengaran proses siasatan ke atas Responden dijalankan. Kami mendapati panduan yang diberikan adalah sekiranya Responden hendak membela dirinya secara lisan, maka Hakim Bicara hendaklah menjalankan siasatan terhadap Responden secara "inquisitorial". Kami juga mendapati panduan ini selari dengan peruntukan di bawah Aturan 52 Kaedah 6(4) Kaedah Mahkamah 2012. Berdasarkan rekod-rekod rayuan yang disediakan kami tidak mendapati suatu pernyataan yang jelas bahawa Responden mahu membela diri secara lisan.

[24] Walaubagaimanapun kami mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati terutamanya melibatkan kes pengkomitan yang bersifat "*quasi criminal*" bersesuaian dengan prinsip keadilan : "*Justice must not only be done, but must also be seen to be done*". Sehubungan dengan itu, kami seterusnya merujuk kepada panduan yang diberikan melalui kedua-dua kes di atas di mana sesuatu penyampaian Notis Tunjuk Sebab hendaklah dibuat secara kediri lapan (8) hari sebelum tarikh pendengaran kes tersebut. Kami berpandangan panduan ini perlu dilanjutkan dengan menjelaskan apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya Responden tidak hadir ke Mahkamah. Dalam keadaan ini Mahkamah boleh menimbangkan pengeluaran waran tangkap kepada Responden. Pada hemat kami kekosongan dan ketinggalan seperti ini perlu dilengkapi dengan prinsip keadilan asasi ("*Natural of Justice*"). Perkara ini seperti yang digambarkan dalam kes **Cooper lwn Wandworth Board of Works [1863] 14 CBNS 180 :**

"The justice of the common law will supply the omission of the legislature"

[25] Seterusnya pada pandangan kami, sekiranya Saman yang digunapakai dalam kes yang bersifat *mal* sepenuhnya memperuntukkan pengeluaran waran sebagai ganti atau tambahan kepada Saman maka lebih-lebih lagi ia sepatutnya

juga diguna pakai dalam dalam kes pengkomitan yang bersifat *quasi* jenayah ini. Seksyen 51 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 memperuntukkan :

Seksyen 51. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman

Mahkamah boleh, dalam mana-mana hal yang Mahkamah berkuasa mengeluarkan saman bagi kehadiran mana-mana orang, setelah merekodkan alasannya, mengeluarkan waran untuk menangkapnya jika :

(a) sama ada sebelum atau selepas saman dikeluarkan tetapi sebelum masa yang ditetapkan bagi kehadirannya, Mahkamah berpendapat ada alasan untuk mempercayai bahawa dia telah melarikan diri atau tidak akan mematuhi saman itu; atau

(b) pada masa itu dia tidak hadir dan saman itu dibuktikan telah disampaikan dengan sempurna dalam masa yang mencukupi bagi memastikan kehadirannya mengikut saman itu dan tiada alasan munasabah diberikan bagi ketakhadiran itu.

[26] Setelah kami meneliti Rekod-rekod Rayuan, kami mendapati tidak ada waran tangkap pernah dimohon atau dikeluarkan oleh Mahkamah bagi memaksa kehadiran Responden khususnya bagi proses inquisitorial mengambil tempat. Berdasarkan kepada pemerhatian kami kepada Nota Keterangan, Responden hadir pada sesi perbicaraan yang telah ditetapkan pada 1 September 2020 dan 1 Oktober 2020 namun ditangguhkan untuk memberi peluang kepada Responden melantik Peguam Syarie mewakili beliau. Seterusnya tarikh tangguhan pada 22 Oktober 2020 dan 3 Disember 2020 dilapangkan kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat). Seterusnya terdapat tiga tarikh yang ditetapkan oleh Mahkamah iaitu 29 Disember 2020, 18 Februari 2020 dan

terakhir untuk keputusan pada 31 Mac 2021 yang kesemuanya Responden tidak hadir.

[27] Pada hemat kami keputusan pengkomitan yang telah dibuat oleh YA Hakim bicara dalam kes ini terdedah kepada risiko dan tidak selamat untuk diberikan penghakiman kerana kemungkinan terdapat maklumat material yang tidak diperolehi sewajarnya daripada Responden melalui proses inquisitorial sekaligus bertentangan dengan prinsip "*natural of justice*". Sehubungan dengan itu, bagi memastikan keadilan, kami melihat keperluan untuk masuk campur dalam keputusan komital yang telah diberikan oleh YA Hakim bicara dalam kes ini.

[28] Sebelum memberikan keputusan bagi kes ini, kami ingin memberikan panduan bagi menambah baik tatacara pengendalian prosiding Permohonan Perintah Pengkomitan. Pada pengamatan kami tujuan Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan adalah bagi Mahkamah mendapatkan sebab kenapa Responden tidak patut dikomitkan ke penjara samada secara lisan ataupun bertulis. Amalan semasa termasuklah dalam kes ini, adalah setelah Mahkamah meluluskan Permohonan Perintah Pengkomitan dan mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab, Pemohon akan menyerahkan Notis Permohonan, Affidavit, Perintah dan Notis Tunjuk Sebab kepada Responden. Kesannya adalah Responden tidak menjawab Notis Tunjuk Sebab tetapi akan memfailkan jawapan kepada affidavit Pemohon. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana affidavit jawapan itu sebenarnya adalah untuk permohonan Notis Tunjuk Sebab yang telahpun selesai diputuskan oleh Mahkamah. Ini akan diikuti dengan pemfailan Affidavit balasan oleh Pemohon dan Hujah Bertulis pihak-pihak seolah-olah proses berbalas pliding di dalam prosiding sebutan kes Permohonan Mal sedangkan sepatutnya setelah Notis Tunjuk sebab dikeluarkan oleh Mahkamah sesi untuk Responden

memberikan sebab kenapa tidak patut dikomitkan ke penjara terus mengambil tempat. Tunjuk sebab oleh Responden ini boleh dilakukan dalam dua cara iaitu secara lisan atau bertulis. Sebagai solusinya kami memberikan panduan agar selepas mahkamah membenarkan permohonan pengkomitan dan mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab hanya Perintah dan Notis Tunjuk Sebab sahaja diserahkan sampai kepada Responden yang kemudian hadir ke Mahkamah memberikan alasan dan sebab kenapa tidak patut dikomitkan ke penjara samada secara lisan atau bertulis. Panduan ini pada hemat kami boleh membantu mahkamah memfokuskan kepada pendengaran alasan atau sebab daripada Responden setelah Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan sekaligus dapat menjimatkan masa kos dan tenaga semua pihak.

KEPUTUSAN :

SETELAH kami membaca dan meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis kedua-dua pihak, MAKA diputuskan dengan sebulat suara seperti berikut :

- 1- Rayuan Perayu diterima;
- 2- Perintah Pengkomitan No. Kes Mal : 10300-075-0516-2019 dibatalkan.
- 3- Kos ditanggung masing-masing pihak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

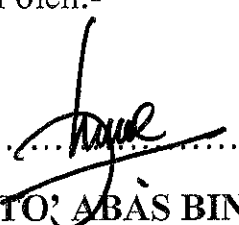
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

